

donatio praesertim iuramento firmata. Sed etsi teneret quod factum fuerat a dicto A.³⁴, qui tamen³⁵ intelligendum³⁶ non erat sine herede decedere qui monasterium sibi heredem instituit³⁷, hoc monasterio non nocebat. † Quamque cardinalis praedictus ea, quae coram ipso proposita fuerant, in nostra et fratrum nostrorum audientia retulisset, nos ad consilium dilectum filium³⁸ H. sancti Eustachii diaconum cardinalem duximus deputandum³⁹. Idem igitur Dilectus filius H.⁴⁰ sancti Eustachii cardinalis causae meritis plenius intellectis attendens, quod syndicus vester intentionem suam plene fundasset, et quod nihil fuisset ex adverso sufficienter probatum, quum, etsi ostensum esset per testes, quod M. suae oblationis tempore fuerit minor annis, utrum tamen primae vel secundae oblationis tempore⁴¹ minor fuerit, et quot annis minor, non fuisset expressum, de mandato nostro sententiam protulit, et praedictis G. et B. silentium imponens⁴² super his, quae a monasterio postulabant, eos ad restitutionem illorum, quae de bonis praedicti M. propria temeritate invaserant⁴³, condemnavit. Nos igitur sententiam ipsam auctoritate apostolica confirmamus.

CAP. IX.¹

Si actor et reus in interdicto retinendae possessionis probant, obtinet is, qui antiquiorem possessionem probat titulo maxime iustificatum, vel meliores probationes respectu possessionis adduxit. H. d. notabiliter, et probatur satis summarium in versio. ex praemissis, ponderato versio. „maxime.“

Idem².

Licet causam, quae vertitur³ inter ecclesiam Ravennatensem⁴ et commune Faventiae⁵ super iurisdictione, honore⁶, ac districtu in villa Luci, sancti P.⁷* et castro Arioli⁸, quod⁹ de iure ad se spectare dicta ecclesia proponebat (Et infra:*) Verum¹⁰, quia utrique parti erat plurimum onerosum, testes producere coram nobis, Placentino episcopo delimus in praecipitis, ut infra tres menses testes appellatione remota reciperet, quos utraque pars tam super principali negotio, quam in personis testium duceret producentes, ita videlicet, ut effrenata multitudo refrenata hinc inde quadragenarium numerum nullatenus excedere pateretur. (Et infra:*) Sicque postmodum utriusque partis procuratores cum attestationibus consignatis ad nostram praesentiam redierunt. Porro attestationibus solemniter publicatis, syndicus Faventinorum proposuit, se velle in personas testium ex parte altera producitur quaedam obicere ac probare, oeconomio ecclesiae¹¹ asserente, id fieri non debere. Super quo quum fuisset hinc inde aliquandiu altercatum, tandem interloquendo decrevimus, ipsum super hoc nullatenus audiendum, quum infra¹² trium mensium spatium in nostris literis comprehensum testes huiusmodi producere non curaverit¹³, infra¹⁴ quem terminum pars utraque testes inducere potuit tam in personas¹⁵ testium, quam super negotio principali. Post hoc¹⁶* idem syndicus obiecit in testes praedictos, quod corrupti falsa¹⁷ dixissent, et ad querelam falsi probandam concedi sibi petit facultatem. Unde quia talis exceptio non solum ante, sed etiam post sententiam potest opponi secundum legitimas sanctiones, licet nonnulli crederent, Faventinorum partem exceptionem huiusmodi per excogitatum malitiam ad impediendum processum negotii obicisse, quia tamen¹⁸ nolimus a iuris tramite declinare, dilectis filiis magistris G. et T.¹⁹ Bononiae commorantibus per scripta nostra praecipimus²⁰*, ut partibus convocatis testes, quos super hac exceptione procurator Faventinorum duceret producentes infra mensem, recipere et²¹ examinare curarent, de singulis circumstantiis subtiliter inquirentes, et depositiones eorum fideliter redigentes in scriptis, indulto extunc altero mense²² procuratori ecclesiae supradictae, infra²³ quem, si vellet, ad

reprobationem²⁴ testium illorum produceret testes coram eis, † et eorum dicta fideliter conscribentes XX. dierum terminum²⁵ utrique parti praefigerent, infra quem cum attestationibus ipsis nostro se conspectui praesentarent sententiam recepturam. Partibus itaque comparantibus iterum coram nobis, et huiusmodi attestationibus publicatis, audivimus quaecumque proponere voluerunt. Quamquam autem pars Faventinorum testes multos produxerit²⁶ super negotio principali, ad probandum, quod homines praedictorum locorum a longis retro temporibus exhibuerunt eis servitia in bannis, et placitis, fossatis et²⁷ collectis et cavalcatis, et quibusdam aliis pertinentibus ad districtum, vix tamen ex illis sex tantummodo remanserunt concordantes²⁸*, quum alii multi sibi in serie sui testimonii contradicant, et quidam alii sint²⁹ in dicto sui testimonii singulares. Ad reprobandum vero quosdam testium ecclesiae Ravennatensis³⁰ etsi ex parte Faventinorum quidam sint testes inducti, plures tamen³¹ illorum reprobantur, quia sibi invicem evidenter contradicunt. Quidam³² vero alii pauci numero quamvis non reprobentur expresse, usque adeo tamen³³ malae famae sunt et levis opinionis, sicut per attestationes exhibitas est probatum, quod eorum dictis nulla vel modica est fides adhibenda³⁴. Idem quoque testes Faventinorum generaliter repelluntur, quia non probant illud, ad quod probandum³⁵ eorum³⁶ syndicus se adstrinxit³⁷, videlicet, quod corrupti falsa dixissent, quoniam, etsi de corruptione videantur aliquid dicere³⁸, de falsitate tamen³⁹* penitus nihil dicunt, † per multos autem ecclesiae Ravennatensis⁴⁰ testes omni exceptione maiores probatum est⁴¹ manifeste, ecclesiam Ravennatensem⁴² villam Luci, S. Potiti⁴³ et castrum Aureoli⁴⁴ a longissimo tempore possedissee cum omni honore, districtu et iurisdictione, nominatim expressis universis articulis experimentibus iurisdictionem, honorem atque districtum. Ex praemissis igitur satis⁴⁵ evidenter apparet, quod ecclesia Ravennatensis⁴⁶ per testes numero⁴⁷ plures, quibus potius lux veritatis assistit, qui etiam aptiora negotio et vero proximiora in suis testimoniis expresserunt, sufficienter ostendit, quod a LX.⁴⁸ annis et citra cum omni iurisdictione, honore atque districtu loca supra dicta possedit. Per quod patet, quod, si⁴⁹ commune Faventiae a L. annis et⁵⁰ citra, sicut videntur testes eorum deponere, aliqua servitia in locis perceperunt⁵¹* supra dictis, illa proculdubio sine iusto titulo percipere inceperunt, quum duo insimul⁵² eandem rem et eodem modo in solidum possidere⁵³ non possint⁵⁴, maxime quum iidem Faventini iustum possessionis titulum non ostendant, et ex privilegiis imperatorum et Romanorum Pontificum ecclesiae Ravennatensis⁵⁵ concessis evidenter colligatur, possessionem ipsius ecclesiae in praedictis locis iustam fuisse. Quum ergo constet Faventinos ab eo tempore, quo se possedissee probare contendunt, minus iuste ac sine titulo aliqua in praedictis locis temeritate propria occupasse, ac processu temporis per violentiam extorsisse, sicut per multos testes ecclesiae Ravennatensis⁵⁶ manifeste probatur, et oeconomus eiusdem ecclesiae petierit⁵⁷ coram nobis, a vi turbativa seu inquietativa super praemissis commune Faventiae prohiberi, nos recognoscentes⁵⁸* in hoc casu, non sic locum esse interdicto Uti possidetis⁵⁹, ut dicere debeamus; Uti possidetis, ita possideatis, quum probationes ecclesiae longe sint potiores, et ideo sit in⁶⁰ interdicto superior, de fratribus nostrorum consilio commune Faventinum sibi⁶¹ condemnamus, super iurisdictione, et⁶²* honore, atque districtu et aliis ad hoc⁶³ generaliter pertinentibus in locis praedictis, quoad possessorium iudicium, quo⁶⁴ tantummodo actum est, perpetuum silentium imponentes, et prohibentes⁶⁵ eidem, ut neque per se, neque per alios super his praesumat Ravennatensem⁶⁶ ecclesiam aut habitatores praedictorum locorum aliquatenus molestare.

Tit. XIX. Cap. VIII. 34) ab Amato: C 35) tam.: deest: Ch 36) intelligendum: C 37) instituerat in her.: C 38) add.: nostrum: Ch; fil. B.: Cc 39) disponendum: Ch 40) Dil. fil. H.: add. a Rayn. 41) temp.: deest: Ch 42) imposuit... et eos: C 43) invaserat: Ed Rom. op. m. ed. Cap. IX. 1) Restitutum ex Comp. III. c. 1. h. l. (2, 11.) 2) Ariminensi ep.: Cuchy: Ravennati ep.: Ch; epistola tisdem fere verbis concepta (archiep. Raccanti, dat. Viterbii Kal. Sept. ao. X.) exstat ap. Bal. X, 116.; altera ad eandem causam spectans, exhibetur in c. 37. de test. (2, 22.); — scr. ao. 1207. — Potthust no. 3170. 3) vert.: deest: LaNG 4) Ravennatem: HIK 5) Faventinum: FGHK 6) add.: hominio: Ch, Böhm. ex Contio 7) Petri: FV Reg. l. c.; Potiti: Cc; Pontii: Ch; Pontifici: Cc; Potiti: Cch; — cf. c. 37. cit. de test. 8) Aureoli: Cc; Reg.: Aureoli: Cc; cf. c. 37. 9) quae: FGHKLMNC 10) Ceterum: Ch 11) add.: vestrae: Ch 12) et infra: Ch; intra: Cont. Böhm. 13) curasset: M; curaret: Lb; euralet: Cch 14) intra: Cont. Böhm. 15) personis: Cc 16) haec: GLMNCch 17) falso: Cont. Böhm. 18) vero: Ch 19) C. et G.: C Reg. l. c. 20) praecipimus: GKNCh

21) ac: GHK 22) mense termino: Ch 23) ita: Ch; intra: Cont. Böhm. 24) tert.: deest: GHKLa 25) spatium... quod: Ch 26) produxit: Ch 27) et: deest: Ch Richt. 28) conc.: deest: FGHK 29) sunt: MCh; fuerint: Ch 30) tuac: Ch 31) potius: Cuchy; penitus: Ch 32) Quia: Cc 33) quum: Ch 34) habenda: FHLN 35) prob.: add. a Rayn. 36) eorumdem: C 37) astrinxerit: Ch 38) dixisse: Ch 39) tam.: exstat: FG 40) tuac: Ch 41) esset: Cc; esse constat: Ch 42) tuam: Ch 43) Ponti: Cch 44) Arioli: Cc; Aureoli: Ch 45) sat.: deest: Richt. 46) tua: Ch 47) nunc: Cc; non: Ch; quam: Cc; deest: Ch 48) XL.: Cch 49) pat. etsi: Cch 50) et: deest: Cc Richt. 51) perceperint: Codd. coll. o. C 52) simul: GK 53) possideri: Ch 54) possunt: LbCh 55) tuac: Ch 56) tuac: Ch 57) petierat: PKN; tuac petiit: Ch 58) cognoscentes: FGHKCh; attendentes: M 59) uti poss.: deest: Ccagh 60) in: deest: Cch 61) eidem: C 62) et: deest: FGHKMC 63) haec: Cch 64) super quo: GLa; quod: Ch 65) inhiabentes: Ch 66) tuam: Ch